

所谓委派，即委任、派遣，其形式多种多样，如任命、指派、提名、批准等。不论被委派的人身份如何，只要是接受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派，代表国家机关、国有公司、企业、事业单位在非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事组织、领导、监督、管理等工作，都可以认定为国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员。

2020年至2023年，刘某某受镇党委指派，任某村包村干部。其间，刘某某除包村干部外，无其他身份。根据上述规定，刘某某受镇党委指派所开展的所有工作均属于从事镇党委安排的公务，对刘某某应以国家工作人员论，其担任包村干部期间受贿9万元，构成受贿罪。

第二种意见认为，刘某某受镇党委指派担任包村干部期间非法收受他人财物的行为构成非国家工作人员受贿罪，而非受贿罪。

笔者同意第二种意见，具体理由如下：《中华人民共和国刑法》第九十三条对国家工作人员的范围作出了界定。根据该条规定，三种情形可以认定为国家工作人员：第一，国家机关中从事公务的人员以及国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员；第二，受国家机关等单位委派从事公务的人员；第三，其他依照法律从事公务的人员。

刘某某系包村干部，并非国家机关中从事公务的人员，亦非国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。刘某某并非受国家机关等单位委派或者其他依照法律从事“公务”的人员。

根据《纪要》的规定，“委派”形式多种多样，如任命、指派、提名、批准等。通常而言，包村干部是受某一机关指派或委派负责村民委员会相关工作

的干部。从性质上而言，包村干部所从事的工作可以分为两类：村务、公务。根据相关规定，包村干部从事公务的范围可能包括：救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；社会捐助公益事业款物的管理；国有土地的经营和管理；土地征收、征用补偿费用的管理；代征、代缴税款；有关计划生育、户籍、征兵工作；协助人民政府从事的其他行政管理工作。包村干部在从事上述工作期间收受贿赂的，其行为可能构成受贿罪。但如果包村干部从事的工作并非上述公务，而系村民自治事项，如村内项目的承包、承包费的支付等，因相关机关无权通过指派包村干部的形式干预基层群众自治事项，故包村干部从事自治事项的行为本身缺乏合法性。包村干部在实际开展村民自治事项过程中收受贿赂，无法将其认定为国家工作人员，其亦非从事公务。

综上，本案中，刘某某利用负责某村全面村务的职务便利，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，而非受贿罪。

编写人：北京市顺义区人民法院 刘琳琳

参与国家医保药品目录调整工作的 医学专家身份性质的认定^①

——李某受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省高级人民法院(2023)苏刑终146号刑事裁定书

2. 案由：受贿罪

^①入库案例，参见人民法院案例库2025-03-1-404-001。

【基本案情】

2006年至2022年5月，被告人李某利用担任某国有控股医药公司党委书记、总裁等职务上的便利，以及利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在药品代理、药品进入国家医保药品目录等事项上提供帮助，非法收受邹某某等人给予的财物，共计折合人民币2997万余元。其中第1笔事实为：

2015年至2017年，被告人李某利用担任某国有控股医药公司党委书记、总裁等职权或者地位形成的便利条件，通过时任国家医保药品目录调整综合组专家组成员熊某某、胡某等人职务上的行为，为某医药公司在相关药品进入国家医保药品目录等事项上提供帮助。2017年3月至2022年5月，被告人李某通过其子李某某收受该公司法定代表人邹某某给予的钱款共计人民币1000万余元。

【案件焦点】

熊某某、胡某作为医学专家，不代表原单位，以个人名义依法参与国家医保目录调整工作，负责制定调入、调出医保药品目录名单，是否应认定为国家工作人员。

【法院裁判要旨】

江苏省镇江市中级人民法院经审理认为：熊某某、胡某系受国家机关委托从事公务的人员，属于国家工作人员。被告人李某身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，以及利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。被告人李某具有坦白、全部退赃、认罪认罚等从宽处罚情节。根据被告人李某犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，以受贿罪判处李某有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币300万元。

一审宣判后，被告人李某不服提出上诉。被告人李某提出的上诉理由为：其收受邹某某财物不构成斡旋受贿。熊某某、胡某基于朋友关系，接受其请托，

为其提供帮助。熊某某、胡某不属于国家工作人员。

江苏省高级人民法院经审理认为：熊某某、胡某属于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”，以国家工作人员论。上诉人李某利用其担任某国有控股医药公司党委书记、总裁职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，并收受财物，构成受贿犯罪。据此，一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案争议焦点为熊某某、胡某能否认定为国家工作人员。如熊某某、胡某属于国家工作人员，那么上诉人李某系通过熊某某、胡某等国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，为他人谋取不正当利益，构成斡旋受贿。如果熊某某、胡某不属于国家工作人员，那么李某并未通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，不构成斡旋受贿。李某的行为不构成斡旋受贿。

《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定，国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定，《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”应当具有两个特征：一是在特定条件下行使国家管理职能；二是依照法律规定从事公务。对照上述规定，综合在案证据，可以作以下认定。

熊某某、胡某系在特定条件下行使国家管理职能。国家医保药品目录调整工作属于人力资源和社会保障部牵头多个国家部委开展的行政管理工作。参与国家医保药品目录调整工作的人员，属于参与国家行政机关行政管理工作的人员。熊某某、胡某分别作为医疗保险领域、药学领域专家，受邀参加国家医保药品

目录调整工作，属于在特定条件下行使国家管理职能。

熊某某、胡某等咨询专家系依法参与国家医保药品目录调整工作。《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(以下简称《决定》)规定，劳动保障部会同原卫生部、财政部等有关部门制定国家基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准及相应的管理办法。国家医保药品目录调整工作需要在全国范围内选择专业技术较高的临床医学和药学专家，组成药品遴选专家组，负责遴选药品；要聘请专业技术水平较高的临床医学、药学、药品经济学和医疗保险、卫生管理等方面的专家，组成专家咨询小组，负责对领导小组办公室的工作提出专家咨询和建议；要负责审核国家药品目录遴选专家组和咨询专家组成员名单。因此，聘请遴选及咨询专家参与国家医保药品目录调整工作属于国家医保药品目录调整的必经程序，是国家医保药品目录调整工作的重要一环。熊某某、胡某等被聘请作为咨询专家参与国家医保药品目录调整工作。

熊某某、胡某系从事公务。总体工作上，开展国家医保药品目录调整工作是为了逐步提高基本医保用药保障水平，切实维护人民群众健康。该项工作关系人民群众切身利益，系公共事务。具体工作上，熊某某、胡某作为咨询综合组专家，工作职能包括确定提供咨询、论证药品评审技术要点及论证提出备选药品名单。工作流程依次为：由咨询专家确定评审技术要点；由咨询专家根据确定的技术要点，确定调入调出目录的备选药品名单；由遴选专家进行投票，对目录备选药品名单及拟谈判药品备选范围进行遴选；由咨询专家进行审查，确定调入调出药品名单；行政机关经行政程序确认药品名单。在工作中，熊某某、胡某等咨询专家的意见对药品调入调出药品目录具有重要作用。相关意见虽不意味着具有终局性，但已超出一般咨询建议的范畴，具有直接决定性。因此，熊某某、胡某作为咨询专家，参与公共事务，并提出了重要的决策意见，二人行为属于从事公务。

熊某某、胡某获取一定的报酬，与所从事的工作系劳务或公务无直接联系。

综上，熊某某、胡某属于刑法规定的“其他依照法律从事公务的人员”，以国家工作人员论。李某利用担任某国有控股医药公司党委书记、总裁职权或

地位形成的便利条件，通过熊某某、胡某职务上的便利，为邹某某实际控制公司所代理的药品进入国家医保药品目录提供帮助，并收受邹某某所送财物，构成受贿罪。

编写人：江苏省高级人民法院 王天奇